



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/69/2020
מס' בקשה: 12/70/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין אלעד אזר

התובעים	1	שושנה ריידון
	2	יבגני ריידון
		באמצעות ב"כ: עו"ד שי מ. רוסינסקי ברקוביץ 4, תל אביב - יפו
	נגד	
הנתבע	1	רינדנר אביחי, ת.ז. 304393556 המלך רחבעם 10/10, אשדוד
המבקשים	בתיק: 12/70/2020	1 שושנה ריידון
		2 יבגני ריידון
		באמצעות ב"כ: עו"ד שי מ. רוסינסקי ברקוביץ 4, תל אביב - יפו
	נגד	
המשיב	1	רינדנר אביחי, ת.ז. 304393556 המלך רחבעם 10/10, אשדוד

החלטה

1. התובע 2 הוא בעל זכויות הבעלות בדירת קרקע הידועה כחלקת משנה 2 בבית המשותף ברח' רחבעם המלך 10-12 באשדוד, הידוע כגוש 2395 חלקה 22. לדירת התובע הוצמדה חצר הגובלת בדירה. הנתבע מחזיק במחצית זכויות הבעלות בדירה הידועה כחלקת משנה 10 בבית המשותף, הנמצאת בקומה ג' (למעשה מדובר בקומה הרביעית בבניין). לדירה זו הוצמד הגג הסמוך.
2. עסקינן בתביעה למתן צו עשה, שלצדה בקשה לצו מניעה זמני, המבקשים לאסור על הנתבע לבצע עבודות להרחבת דירתו.
3. בהחלטתי מיום 9.9.20 הוריתי על דחית בקשת התובעים למתן צו מניעה זמני. כמו כן הוריתי לתובעים להגיש כתב תביעה מתוקן תוך 14 יום לאור האמור בהחלטה. ביום 22.9.20 הוגשה לפני בקשה מחודשת למתן צו מניעה זמני. באותו היום ניתן על ידי פסק דין הדוחה את הבקשה וכן מורה על סילוקה על הסף.
4. בעקבות פסה"ד שניתן על ידי בתיק זה ביום 22.9.20 הוגשה לפני בקשת התובעים לביטול פסה"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/69/2020
מס' בקשה: 12/70/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. בבקשה נטען כי חרף האמור בפסה"ד כן הוגש בשם התובעים כתב תביעה מתוקן, שצורף לבקשה לעיון חוזר למתן צו מניעה זמני. נימוקי הבקשה הרלבנטיים הינם, בתמצית, כדלקמן: למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה מכח סמכותו לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) שענייה בהסגת גבול בבית משותף; פסה"ד שניתן בהליך הקודם בין הצדדים אינו רלבנטי שכן הורה על מחיקת התביעה ועל כן אינו מהווה מעשה בית דין; התביעה לא הוגשה בשיהוי שכן רק לאחרונה החלו הנתבעים בבצוע העבודות. יתר הנימוקים בבקשה מהווים למעשה חזרה על עיקרי טענות התובעים כפי שהועלו במסגרת התביעה והבקשה למתן צו זמני.

6. נוכח הגשת הבקשה לביטול פסה"ד עיינתי בשנית בכל המסמכים שהוגשו מטעם התובעים ביום 22.9.20. **נחה דעתי כי פסה"ד ניתן לאחר שנבחנו כל הטענות שהועלו במסמכים אלו, הן בבקשה החוזרת למתן צו זמני, הן בכתב התביעה המתוקן והן בתצהיר התומך בבקשה על נספחיו. על כן, השגה שנפלה בקביעה במסגרת פסה"ד כי לא הוגש כתב תביעה מתוקן היא ברמה הטכנית בלבד, אין משמעותה כי לא היו נגד עיני הטענות שבכתב התביעה המתוקן ועל כן אין בה כדי להביא לביטול פסה"ד.**

להלן אביא נימוקי בפרוט:

7. עיון נוסף במסמכים שהוגשו לפני ביום 22.9.20 ובירור עם המזכירות אכן מעלה כי הבקשה שכותרתה **"בקשה בהולה מחודשת למתן צו מניעה זמני, במעמד צד אחד וללא שיהוי, ולו על דרך עיון חוזר"** כללה מסמך הנושא את הכותרת **"כתב תביעה מתוקן"**. אבקש להבהיר כי טרם מתן פסה"ד עיינתי בכל המסמכים שהוגשו כמקשה אחת, כאשר הפגם היחיד תחת ידי היה חוסר תשומת לב לכך שברצף 49 העמודים שהוגשו מטעם התובעים היה עמוד שנשא את הכותרת **"כתב תביעה מתוקן"**. יש לציין כי כל 49 העמודים נחזו להיות כמסמך אחד ועובדה היא כי התצהיר, שנועד לתמוך בבקשה לסעד זמני ולא בכתב תביעה מתוקן, צורף לאחר כתב התביעה המתוקן, כעמודים 34-24. בנוסף, עובדה היא כי פסה"ד (בסעיף 3) מתייחס לתמונות אשר צוינו כנספח לבקשה (ראו שורה 3 לבקשה) אך צורפו בסוף המסמך כולו כעמודים 35-40. כך אף ניתנה בפסה"ד התייחסות לנספחים הנוספים, אשר צורפו כעמודים 49-41. מתוך 49 עמודים שהוגשו, כתב התביעה המתוקן כולל 11 עמודים אשר נקראו, כאמור לעיל, כמקשה אחת עם הבקשה שקדמה לכתב התביעה והתצהיר על נספחיו שצורפו בהמשך לכתב התביעה המתוקן.

8. עוד יש להדגש כי פסה"ד מושא הבקשה לא ניתן בשל כך שלא הוגש כתב תביעה מתוקן: בסעיף 3 לפסה"ד נפסק כך: **על אף שעפ"י דין היה מקום לדחות על הסף את הבקשה שהוגשה, משלא הוגש כתב תביעה מתוקן, עיינתי בבקשה זו ומצאתי כי היא למעשה זהה לבקשה שכבר נדחתה על ידי ולוקה בכל הפגמים עליה הצבעתי בהחלטתי הנ"ל."** פסה"ד ניתן לאחר שעיינתי בבקשה החוזרת למתן צו זמני כאילו היא מהווה גם כתב תביעה מתוקן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/69/2020
מס' בקשה: 12/70/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. עיון חוזר בכתב התביעה ה"מתוקן" מעלה כי התובעים שבים ומעלים טענות כנגד הנתבע במישור התכנוני, קרי בצוע עבודות בגין היתר שניתן שלא כדין וכן תוך חריגה מתנאי היתר. כך, תחת הכותרת "עיקרי התביעה" שבכתב התביעה המתוקן, נכתב: **"ועדת הערר דחתה הבקשה בלי הנמקה ומבלי לדון בזכות התובעים לקבל יומם בבית המשפט, ..., ברם, כאשר ברי כי המשיב בונה בלי השלמת הנאים והוועדה המקומית אינה עושה דבר, אין כל חזקת תקינות כזו, והחלטתה דינה להתבטל."** בהמשך כתב התביעה המתוקן נטען כי **"המשיב כלל לא השלים הדרישות שקבעה הוועדה המקומית"** (הדגש במקור – א.א.).

10. הטענה הקניינית היחידה, אשר נטענה באופן סתמי ולאקוני בכתב התביעה "המתוקן", היא כי העבודות שמבצע הנתבע מהוות "פגיעה בחלל הרום" הנמצא מעל החצר אשר הוצמדה לדירת התובעים. מטענה זו משתמע כי לאף בעל דירה בבית משותף אין זכות בשום תנאי לבצע הרחבה של דירתו גם אם ניתנה לו ההסכמה הקבועה בסעיף 71 לחוק המקרקעין, וניתן לו היתר בנייה כדין, זאת באם היא חורגת ולא במעט מקו הבניין הגובל בחצר או בחניה שהוצמדו לדירת הקרקע, באופן שאותה בנייה "פולשת" לחלל הרום שמעל השטח המוצמד. יתרה מזו, בעליה של כל דירה הנמצאת מעל דירת הקרקע לא יוכל, גם בהסכמת רוב בעלי הדירות, להוסיף על הקיר החיצוני של דירתו מזגן, מסתור כביסה, גגון, רשת הגנה נגד יונים וכד', שכן יהיה בכל אחד מאלה משום פגיעה בזכותו הקניינית של בעל דירת הקרקע המתפשטת, לגישת התובעים, גם על כל חלל הרום מעל החצר המוצמדת לדירת הקרקע (וגם על כל השטח בעומק הקרקע) ללא הסכמתם. תפיסה זו שגויה בבסיסה, בכל הנוגע לזכויות הקנייניות של בעלי הדירות בבית המשותף. לפי גישת התובעים, הרי שבאופן תאורטי לא ניתן כלל להקנות זכויות קנייניות בדירות שמעליהן (כולל במרפסות או בגג הצמודות אליהן) ואף לא ניתן ליצור יחידת מרתף או להקים חניון משותף מתחת לדירתם. תפיסתם זו של התובעים שומטת את כל הבסיס הקנייני של מוסד "הבית המשותף" אשר כונן בפרק ו' לחוק המקרקעין ואשר עוגן קודם לכן בחוק בתים משותפים, התשי"ב-1952. סעיף 54 לחוק המקרקעין אף קובע כי סעיף 13 לחוק המקרקעין - המפנה לסעיף 11 שעניינו בעלות בחלל הרום ובעומק השטח של זכות הבעלות - לא יחול על דירה בבית משותף.

11. חרף הנטען, התביעה אינה מגלה עילה של הסגת גבול שכן אין הדין החל על בתים משותפים מכיר בעילה הנובעת מ"פלישת" הנתבע לחלל הרום מעל חצר התובעים. כדי להקים עילת תביעה על התובעים לבסס ולו לכאורה עילה הנסמכת על פגיעה בזכות קניינית קונקרטית הנובעת מבעלותם בדירה ובחצר הצמודה לה ואין להסתפק בפגיעה ערטילאית ברום החלל שמעליה. כמו כן, אין התביעה מגלה עילה אחרת כנגד הנתבע המצויה בסמכות המפקח על רישום מקרקעין.

12. במסגרת הבקשה דן ניתנה התייחסות ראשונה להליך הקודם שהתנהל בפני המפקח על רישום מקרקעין ברחובות (תיק 3/120/19). בהקשר זה אבהיר כי צירוף החלטה שניתנה בהליך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות - שלוחת אשדוד

מס' תיק: 12/69/2020
מס' בקשה: 12/70/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה כנספת, בלא שבמסגרת הבקשה או התביעה עצמם לא הועלתה כל התייחסות להליך הקודם ולהשלכתו על ההליך דנן אינה קיימת את החובה המוטלת על מי שעותר לצו זמני לפרט ב"רחל בתך הקטנה" כל הליך קודם שהתנהל בין הצדדים ולהסביר את השלכותיו, או העדרן, על ההליך דנן, ולא להחביא אותו כנספת עלום שאין לו כל אזכור. עובדה היא כי התובעים בחרו להתייחס להליכים בפני הוועדה המקומית לתכנון ובניה ובפני ועדת הערר לתכנון ובניה, אשר הם טפלים בכל הנוגע להליך דנן, אך לא טרחו להתייחס להליכים בפני המפקחת.

13. אמנם, פסה"ד הקודם אינו מהווה מעשה בית דין בין הצדדים, שכן המפקחת הורתה בו על מחיקת התביעה של התובעים, אך ודאי שהוא משליך על חובת התובעים לבוא לפני המפקח בידיים נקיות ולפרוש בפני את התמונה המלאה. כמו כן, להליכים הקודמים משמעות רבה לצורך בחינת השאלה האם נפל שיהוי של ממש בבקשת התובעים למתן צו מניעה זמני. הטענה כי עילת התביעה מושא ההליך והבקשה למתן צו זמני שהוגשה בד בבד, נולדו רק כעת משום שרק לאחרונה החל הנתבע בעבודות בנייה אינה יכולה לעמוד. כפי שנאמר בפסה"ד מושא הבקשה, כבר בראשית 2019 ידעו התובעים על כוונת הנתבע לבצע עבודות הרחבה בדירתם אך בחרו לשקוט על השמרים ולא "להקדים תרופה למכה" ולהגיש תביעה האוסרת עליו להתחיל בעבודות, אלא עשו כן רק לאחר שהחלו. בכך ארע שיהוי חמור הן במישור הסובייקטיבי והן במישור האובייקטיבי ביחס לבקשה לצו זמני. בהקשר זה אציין כי אין לפני טענה או אסמכתא כי התובעים פנו אל הנתבע והציגו לו את טענותיהם והעמידו אותו על כוונתם לפנות למפקח אם לא ימנע מבצוע העבודות. גם כאשר מבוצעת לכאורה הסגת גבול נמשכת יש חשיבות רבה לשאלה מתי נודע לתובע על הסגת הגבול או על כוונה לבצע הסגת גבול, שעה שהוא מבקש צו מניעה זמני. בכל אופן, כאמור, התביעה אינה מגלה עילה של הסגת גבול.

14. פסה"ד מושא הבקשה אינו מונע מהתובעים להגיש תביעה המבססת כדבעי עילה קניינית שביחס אליה מוקנית למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון – ככל שעילה כזו קיימת, ואשר במסגרתה ניתן לבקש סעד של השבת המצב בבית המשותף לקדמותו. כמובן שעומדת לתובעים הזכות לערער בפני הערכאה המוסמכת כנגד פסה"ד והחלטתי זו.

15. לאור כל האמור לעיל הבקשה לביטול פסה"ד נדחית.

ניתנה ביום 30 ספטמבר 2020, י"ב תשרי תשפ"א, בהעדר.

אלעד אזר
מפקח על רישום מקרקעין